

1500925-84.2021.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LUCAS SILVA BARRETTO

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... Estado de São Paulo:

"Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente permaneceu sob custódia do Estado durante a instrução processual. Ordem denegada" (HC nº 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.).

E o Superior Tribunal de Justiça:

"A despeito do princípio da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500925-84.2021.8.26.0583 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500925-84.2021.8.26.0583

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2294613/2021 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 21086421 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE

PLANTÃO, 5070/2021 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 2294613 - CENTRAL POL.JUD-

P.PRUDENTE, 5070/21/500 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO DE SOUZA CAVALCANTE

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SILVA BARRETTO

Sentença

Vistos.

Relatório

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal em face de DIEGO DE SOUZA CAVALCANTE, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 28 de outubro de 2021, por volta de 03h30, no estabelecimento comercial situado na Avenida Quatorze de Setembro, nº 2474, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, o DENUNCIADO, mediante rompimento de obstáculo e durante o período de repouso noturno, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 07 latas de refrigerante Coca-Cola;

02 latas de refrigerante Coca-Cola zero açúcar; 05 latas de refrigerante Guaraná Antártica; 01 lata de cerveja Brahma sem álcool; 04 garrafas de molho de pimenta; 01 garrafa de vinho Sangue de Boi; 04 potes de plástico contendo tempero; 01 frasco de álcool em gel; 02 pilhas palito AAA; 01 pen drive, 03 aparelhos de telefone celular da marca Xiaomi Redmi e 01 aparelho de telefone celular da marca Samsung, consoante auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 50/52 e auto de avaliação de fl. 102, em prejuízo do estabelecimento comercial Rafa Chopp.

A denúncia foi recebida em 04 de novembro de 2021 de 2021 (fls. 126/127).

O acusado, foi citado (fls.139) e apresentou resposta à acusação pela Defensoria Pública (fls.151/152).

Confirmação de recebimento da denúncia (fls. 157/161).

Audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 198/199).

Em suas alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa fez considerações a respeito da dosimetria da pena, das qualificadoras e do regime inicial.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada nos autos, a teor do auto de prisão em flagrante (fls. 01/05), boletim de ocorrência de fls. 45/49, auto de exibição e apreensão de fls. 50/52, bem como pela prova oral colhida.

A autoria é incontestada e recai, sem sombra de dúvidas, sobre os ombros do réu.

A vítima afirmou que é proprietário do estabelecimento furtado. Tomou conhecimento do furto pela polícia, que veio até sua casa. A porta do local estava arrombada.

Pouca coisa foi subtraída. Conseguiu recuperar quase tudo furtado. O valor das mercadorias furtadas era entre R\$ 4.000,00 e R\$ 5.000,00.

A testemunha João Pedro, policial militar, disse que estavam em patrulhamento de rotina quando visualizaram um indivíduo caminhando com um saco preto. Ao o abordarem, notaram diversos objetos lá dentro. O réu prontamente confessou que os bens eram furtados.

O réu disse que estava andando na rua e resolveu furtar os bens para trocar por droga. Confessou prontamente a subtração dos bens.

O laudo pericial do local dos fatos confirmou que o acesso à edificação foi possível através do rompimento de porta de folha simples, o que foi confirmado pela vítima, que notou o rompimento de obstáculo.

Estas são as provas dos autos e por meio delas é possível concluir que o acusado praticou a conduta delitiva lhe imputada na denúncia.

Com efeito, a prova oral colhida segue coesa, apontando o réu com o autor do crime de furto em tela.

A confissão judicial do réu tem grande valor e serve como base a sua condenação, não podendo ser recusada, pois foi sincera e não contrária ao contexto probatório amealhado.

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstanciais” (RTJ 88/371).

No caso dos autos, a confissão se encontra amparada nos demais elementos probatórios, principalmente nos demais depoimentos, no laudo pericial e na prisão em flagrante do réu com os bens furtados.

Também resta comprovada a causa de aumento do repouso noturno, tendo em vista que o crime ocorreu por volta das 3 horas da manhã. Não há que se falar inaplicabilidade da causa de aumento em razão do furto ter sido qualificado. Veja-se, neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO.

IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REPOUSO NOTURNO. FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 155, § 2º, do CP, constatada a reincidência do réu, mostra-se descabido o reconhecimento do furto privilegiado, bem como a consequente redução de pena dele decorrente. Precedentes. 2. Segundo jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno pode incidir tanto no furto simples quanto no qualificado, inexistindo incompatibilidade entre os institutos. Precedentes. 3. Recurso parcialmente provido. (STJ - REsp: 1724648 MG 2018/0036776-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2018)

Presentes, portanto, as elementares do tipo em comento, não devendo prosperar as teses defensivas.

Por fim, o furto qualificado foi consumado, eis que os bens da vítima foram, efetivamente, retirados de sua esfera de vigilância e disponibilidade e ficaram na posse tranquila e desvigiada do acusado. O dolo na conduta do réu é latente nas provas colhidas nos autos.

Destarte, as provas produzidas autorizam a certeza de que o réu se conduziu com vontade livre e consciente de perpetrar o crime aquilato na denúncia.

Conclui-se, assim, que o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Dosimetria
Passo a individualizar a pena, observando o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal. Pelo referido critério, analisa-se inicialmente as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), definindo a pena-base. Posteriormente, verifica-se a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes e, por fim, causas de aumento e de diminuição, chegando-se à pena definitiva.

a) Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal)

Partindo do mínimo legal estabelecido no artigo 155, §4º Código Penal, ou seja, pena de reclusão de 2 (dois) anos e multa, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal.

Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. In casu, a culpabilidade é natural à espécie, não havendo nada que torne a conduta mais reprovável.

Antecedentes criminais: o réu possui maus antecedentes, conforme fls. 174/179.

Conduta social: não se pode valorar a conduta social do acusado de forma negativa, eis que inexistem elementos suficientes para tanto nos autos.

Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente.

Diante disso, deixo de valorar esta circunstância.

Motivos do crime: não vislumbro motivo específico que justifique o aumento da pena-base. Logo, deixo de valorar esta circunstância judicial.

Circunstâncias do crime: observa-se que as circunstâncias do crime são normais à espécie. Por isso, deixo de valorar esta circunstância.

Consequências do crime: trata-se de sequelas extraordinárias deixadas pela prática do delito. Não foram constatadas consequências relevantes, motivo pelo qual a pena não merece aumento.

Comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para o fato.

Presente uma circunstância negativa, fixo a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (arts. 61 a 65 do Código Penal)

O réu é reincidente, possuindo diversas condenações criminais pretéritas dentro do período depurador (fls. 174/179), sendo que ainda cumpre pena por algumas delas.

Como uma das condenações já foi utilizada para a valoração dos antecedentes do réu, na primeira fase de dosimetria penal, valoro a multireincidência do réu com base apenas nas outras condenações. Nesse sentido, não há violação à Súmula 241 do

Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

"(...) o juiz, ao aplicar a agravante da reincidência, necessita verificar, com atenção, qual é o antecedente criminal que está levando em consideração para tanto, a fim de não se valer do mesmo como circunstância judicial, prevista no art. 59 (maus antecedentes). Nessa ótica: Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça: 'A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial'. Note-se, entretanto, que o réu possuidor de mais de um antecedente criminal pode ter reconhecidas contra si tanto a reincidência quanto a circunstância judicial de mau antecedente (...)" (grifamos) (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 465-466).

E:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DO VETOR DA CULPABILIDADE PELA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS SÚMULAS N. 444 E N. 241 DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E DISTINTAS UTILIZADAS NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. RECONHECIDAS DUAS MAJORANTES, DEVE A PENA SER AUMENTADA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, POR TER O ACÓRDÃO AFASTADO-SE UM POUCO DO MÍNIMO LEGAL SEM MOTIVAÇÃO CONCRETA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 443/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal - A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal - Há bis in idem quando a sentença valora negativamente a culpabilidade com base no mesmo processo com condenação definitiva que serviu para fins da análise desfavorável dos antecedentes de um paciente e, no caso do outro acusado, para fins de reincidência - Inexiste ofensa à Súmula n. 241/STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência - Do mesmo modo, havendo a exasperação da pena-base ocorrido em razão da existência de condenações penais definitivas, inexiste ofensa à Súmula n. 444/STJ - Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que deve ser fundamentado o incremento da pena em fração superior a 1/6, pela aplicação da agravante da reincidência - Caso em que o aumento aplicado pelas instâncias ordinárias foi menor que a fração usual de 1/6, devendo, portanto, ser mantido, sob pena de indevida reformatio in pejus - Nos termos da Súmula n. 443/STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes - Hipótese em que não houve fundamentação concreta para o aumento um pouco acima da fração mínima de 1/3, na terceira fase, pelo reconhecimento das majorantes do emprego de arma e do concurso de agentes - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida ex officio, para reduzir a pena dos pacientes João Roberto Silveira Lima e Rodinei Lopes Soares, respectivamente, para 6 anos de reclusão e 6 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

(STJ - HC: 306222 RS 2014/0259172-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/06/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2016)

Por último, o réu confessou espontaneamente o cometimento do delito. Contudo, em razão da utilização de diversas condenações pretéritas como valoração negativa para a reincidência, a compensação se dá somente de maneira parcial:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPÇÃO. DOSIMETRIA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. DESVALOR. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO NÃO INTEGRAL. O conjunto

probatório é harmônico e coeso na comprovação do fato criminoso e da autoria do crime de receptação. Incabível a compensação integral da confissão espontânea com a multireincidência. Precedentes STJ e TJDF. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 20160310078635 0007666-18.2016.8.07.0003, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 27/04/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2017 . Pág.: 399/419)

Desse modo, aumento a pena em 1/7 (um sétimo), fixando a pena intermediária em 2 anos e 8 meses de reclusão e 14 dias-multa.

c) Causas de aumento e diminuição

Não existem causas de diminuição da pena.

Presente a causa de aumento do cometimento do crime no período noturno, vez que o crime foi cometido por volta das 3 horas da manhã. Por tal motivo, aumento a pena em 1/3. Ressalte-se novamente que a majorante incide no furto qualificado.

Fixo a pena definitiva em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 19 dias-multa.

Regime de cumprimento de pena:

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Considerando, pois, a quantidade de pena aplicada e o fato de o réu ter maus antecedentes e ser multireincidente específico, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. FURTO. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

DESFAVORÁVEIS. RÉU REINCIDENTE. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO MODO MAIS GRAVE.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É válida a imposição do regime inicial fechado ao réu reincidente que teve a circunstância judicial considerada desfavorável, mesmo quando condenado a pena inferior a 4 anos. Súmula n. 269 do STJ. 2. No caso, o regime inicialmente fechado foi concretamente fundamentado pelas instâncias ordinárias, pois o réu é reincidente e praticou o novo crime enquanto cumpria pena por outro delito, o que levou à consideração desfavorável das circunstâncias do crime. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 417996 MS 2017/0248813-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018)

Deixo de aplicar a detração penal, pois matéria afeita ao juízo de execução penal, conforme precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apesar do período de prisão provisória, deixo de aplicar o art. 387, §2º, CPP. Isto porque o período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Nesse sentido: TJSP. 15ª CCrim. Apelação 0000354-06.2016.8.26.0603. Relator(a): Camargo Aranha Filho. Data do julgamento: 12/04/2018. Data de publicação: 14/04/2018.

Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos

Em virtude da reincidência específica e dos maus antecedentes do réu, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na letra do artigo 44, II e III do Código Penal.

Suspensão condicional da pena

Também em virtude da reincidência, vedada a suspensão condicional da pena, conforme o artigo 77, I, do Código Penal.

Manutenção da prisão preventiva

O réu terá início de cumprimento de pena no regime fechado. Não vislumbro alteração nos motivos que substanciaram a decretação de sua prisão preventiva. Desse modo,

deverá permanecer preso durante a fase recursal, se for o caso. Ademais, não faz sentido que o réu tenha esperado o julgamento preso e agora, condenado ao cumprimento de pena de reclusão com início em regime fechado, possa recorrer em liberdade.

Nesse sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente permaneceu sob custódia do Estado durante a instrução processual. Ordem denegada” (HC nº 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.).

E o Superior Tribunal de Justiça:

“A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal” (RHC nº23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008, Habeas Corpus nº 0193431-48.2013.8.26.0000 - Voto nº 4.455 5)

Dispositivo

Ante todo o exposto e o que mais destes autos consta, JULGO PROCEDENTE esta ação penal e CONDENO o réu DIEGO DE SOUZA CAVALCANTE como incurso na pena do artigo 155, §§1º e 4º, inciso I, do Código Penal, à pena 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, cada qual em seu patamar mínimo e reajustado desde a prática delituosa.

O regime de cumprimento da pena privativa de liberdade será aquele fixado acima, vedado quaisquer benesses.

Responderá o réu pelas custas e despesas processuais, guardados os limites da Lei 1060/50.

Mantenho a prisão preventiva do réu, conforme fundamentado acima.

Após o trânsito em julgado expeça-se o necessário. Suspendam-se os direitos políticos do acusado condenado, nos termos do art. 15, III, da Constituição, oficiando-se aos Juízos Eleitorais competentes. Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Lucas Silva Barretto

Juiz de Direito Substituto

Presidente Prudente, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA